

1502482-17.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... para levar o aparelho até um ponto de tráfico. Afirmou que foi abordado pela polícia enquanto caminhava na via pública e que foi levado preso por ter sido reconhecido pela vítima.

No entanto, a vítima I. R. de C. S., ouvida em juízo, afirmou que caminhava na via pública quando foi abordada pelo réu, que anunciou o assalto e disse que estava armado. Asseverou que, ao perceber que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502482-17.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502482-17.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALMIR VITOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 808/2021

Vistos etc.,

I - VALMIR VITOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, "caput", do Código Penal, porque, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 06h30min, na Avenida Andrade Neves, altura do n.º 1.582, Bonfim, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida contra a vítima I. R. de C. S., 01 (uma) bolsa, 01 (um) aparelho de telefone celular e a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais). A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 18 de agosto de 2021 (fls. 99). O réu foi citado pessoalmente (fls. 117) e apresentou resposta à acusação (fls. 121/122).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 127/128).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada na data de hoje, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 186).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o aumento mínimo operado pela reincidência; c)

a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação de regime compatível para o cumprimento de pena; e d) a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 187/189).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 13.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo. Disse que, na data dos fatos, um sujeito o abordou e perguntou onde poderia vender um aparelho de telefone celular. Disse que o sujeito pretendia trocar o aparelho por entorpecentes e que, por também ser usuário de drogas, se ofereceu para levar o aparelho até um ponto de tráfico. Afirmou que foi abordado pela polícia enquanto caminhava na via pública e que foi levado preso por ter sido reconhecido pela vítima.

No entanto, a vítima I. R. de C. S., ouvida em juízo, afirmou que caminhava na via pública quando foi abordada pelo réu, que anunciou o assalto e disse que estava armado. Asseverou que, ao perceber que o réu não trazia arma de fogo consigo, entraram em luta corporal, até o ponto em que ele a mordeu e efetuou a subtração. Disse que foram subtraídos um aparelho de telefone celular, uma bolsa e certa quantia em dinheiro, sendo que somente o primeiro foi recuperado. Por fim, o reconheceu em audiência.

No mais, o policial militar Lindomar relatou em juízo que, após ter sido comunicado quanto à ocorrência do roubo, passou a realizar patrulhamento nas imediações do local. Disse que, com base na descrição oferecida pela vítima, abordou o acusado na via pública. Afirmou que o réu trazia consigo um aparelho de telefone celular que, após ter sido exibido à ofendida, foi reconhecido por ela como de sua propriedade. Por fim, também o reconheceu em audiência.

Não obstante a negativa do réu, é certo que a prova dos autos o aponta como o autor do delito, uma vez que foi surpreendido na posse de um dos bens subtraídos pouco após o crime e foi prontamente reconhecido pela vítima.

Primeiramente, não há que se falar em comprometimento da palavra da vítima, que descreveu com detalhes a prática delitiva, especialmente com o relato da violência exercida pelo acusado.

Neste sentido o seguinte julgado: “Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente.” (TJ-SP – Apelação criminal n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 – Rel. Des. Salles Abreu – 4ª. Câmara de Dir. Criminal – j. 07/06/2011)

E mais: “Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente.” (TJ-SP – Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 – Rel. Des. Francisco Bruno – 9ª Câmara de Dir. Criminal – j. 02/06/2011, VU)

Ademais, não há que se falar que o reconhecimento seria elemento probatório frágil, tendo em vista que a ofendida teve contato direto com o acusado e não apresentou dúvidas ou hesitação ao apontá-lo em juízo.

Ainda, o fato de o policial não ter presenciado a ocorrência do ilícito não tem o alcance pretendido pela Defesa, pois descreveu de forma harmônica e suficiente as etapas que resultaram na prisão do réu.

Deve-se notar que o policial efetuou a abordagem do réu momentos após a prática delitiva, tendo encontrado com ele o aparelho de telefone celular subtraído, o que foi confirmado pelo próprio acusado. Não há, portanto, razão para negar valor à palavra do agente responsável pela prisão, que motivo algum teria para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o

depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - HC n.º 191.288/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 31/05/2011)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é portador de maus antecedentes (autos n.º 0015701-03.2004.8.26.0344 da 2ª Vara Criminal da comarca de Marília - fls. 51 da certidão de fls. 47/54). Ainda, nesse sentido: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência." (STF - RE 593.818 / SC - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Plenário - j. 18/08/2020). Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, a segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Tendo em vista sua reincidência específica (certidão de fls. 47/54), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 18). Por fim, incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos, houve o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa da vítima e o réu é reincidente.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado VALMIR VITOR, qualificado nos autos (RG civil n.º 30.257.418 - IIRGD - fls. 103/115), à pena segregativa de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, "caput", do Código Penal.

Reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 24 de janeiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA